



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione II

in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,

SENTENZA

nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione

TRA

Parte_1 - *P.IVA_1* – in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliato come da procura in atti rappresentata e difesa dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché domiciliata nella sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

Ricorrente

CONTRO

Controparte_1 CF. *C.F._1* res.te in Formello (RM) Via Castel dè Ceveri n.1 nella qualità di legale rappresentante e curatrice speciale dei figli minori *Persona_1* (CF. *CodiceFiscale_2* e *Controparte_2* (CF. *C.F._3*), in proprio ed in qualità di eredi del padre *Persona_2* rappresentati e difesi dall'avv. Mariano Boratto e dall'Avv. Roberta Boratto, domiciliata presso gli indirizzi PEC sopra richiamati nell'atto introduttivo, giusta delega allegata alla busta di deposito, in ragione di autorizzazione rilasciata in data 21.11.2022 dal giudice tutelare di Tivoli.

Resistente

Parte_2 (nata a Roma l'08 marzo 1993 ed ivi res. in via Trasaghis n. 18 - C.F. **CodiceFiscale_4**), - **Parte_3** (nato a Roma il 23 giugno 1997 ed ivi res. in via Tor Fiorenza n. 34 - C.F. **CodiceFiscale_5**), entrambi rappr. e difesi per procura su separato foglio allegato in calce al presente atto dall'avv. Nicola Nanni (C.F. **CodiceFiscale_6** ed elett. dom.ti presso il suo studio in Roma via della Giuliana 73

Resistente

oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. avverso gli atti di disposizione dell'avvocato **Persona_2** per come meglio descritti ed individuati nell'atto introduttivo.

Conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., disporre la revocatoria dei seguenti atti: a) atto di donazione, stipulato in data 24 febbraio 2021, a rogito del notaio **Persona_3** Rep. 50.384# – Racc. 35.013#, tra il sig. **Persona_2** e i figli **Parte_2** e **Parte_3** avente ad oggetto la donazione dei diritti di proprietà sui seguenti immobili siti nel Comune di Roma ed iscritti al Foglio 568: particella 348, subalterno 16, z.c.3, categoria A/2, classe 4, vani 7, superficie catastale totale mq 131, rendita Euro 2.187,19 (appartamento); particella 348, subalterno 511, z.c.3, categoria C/6, classe 6, mq. 20, superficie catastale totale mq 23, rendita Euro 139,44 (posto auto).*

Nonché dei seguenti immobili siti nel Comune di Ovindoli, iscritti al Foglio 15, particella 222, subalterno 7, categoria A/2, classe 2, vani 4, superficie catastale totale mq 56, rendita Euro 402,84 (appartamento); particella 222, subalterno 8, categoria C/2, classe 8, mq.25, superficie catastale totale mq 25, rendita Euro 67,14 (locale soffitta);

*b) atto di donazione, stipulato in data 14 luglio 2021, a rogito del notaio **Per_3** [...] Rep. 51200# – Racc. 35606#, tra il sig. **Persona_2** e la moglie, **CP_1** [...], nella sua qualità di curatrice speciale dei propri figli minori **Persona_1** e **Controparte_2** avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Formello al Foglio 21, mappale 138, subalterno 4 e particella 205 (graffata), categoria A/7, classe 4, vani 18, superficie catastale totale mq.281, rendita Euro 3.625,53, dichiarando inefficace nei confronti dell'attrice i citati atti dispositivi. Con vittoria delle spese i lite".*

Conclusioni per **Controparte_3**, nella qualità indicata:" Piaccia al Tribunale adito respingere la domanda di revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 14 luglio 2021 a rogito Notaio **Per_3** in favore dei figli minori **Per_1** e **Controparte_2** avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile in Formello, Via Castel dè Ceveri n.1 iscritto al catasto Fabbricati del Comune di Formello al Foglio 21, mappale 138, sub. 4, part. 205, cat. A/7, classe 4, vani 18, superficie catastale 281, rendita euro 3.625,53, per insussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. Con ordine al Conservatore competente di cancellazione

della iscrizione pregiudizievole. Vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.

Conclusioni per *Parte_3* e *Parte_2* in via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio R.G. 8110/22; nel merito – anche all’esito del richiamato giudizio – respingere le domande proposte perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dandosi atto - preliminarmente - della sostituzione del precedente Giudice al precedente istruttore, la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili *ratione temporis*.

Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. *Parte_1*, vantando crediti nei confronti di *Parte_2* *Parte_3* *Persona_1* e *CP_2* [...] per una somma pari ad (almeno) euro 277.741,23 a titolo di imposte, sanzioni, contributi previdenziali non versati dal de cuius *Persona_2* li ha convenuti in giudizio chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art 2901 c.c. dei meglio individuati atti di disposizione a titolo gratuito effettuati dal padre nei confronti dei figli (sia i minorenni che i maggiorenni) sostenendo che gli atti di disposizione avevano compromesso gravemente le proprie ragioni creditorie.

Ha premesso e precisato che in data 24/02/2021, con atto di donazione a rogito del notaio *Persona_3* Rep. 50.384 – Racc. 35.013, *Persona_2* ha trasferito, per puro spirito di liberalità, ai figli *Parte_2* e *Parte_3* in comune e pro indiviso, in parti uguali fra loro, i diritti di proprietà su una serie di porzioni immobiliari site parzialmente in Comune di Roma (RM) in via di Tor Fiorenza, n. 34 e le restanti porzioni site in Comune di Ovindoli (AQ), in via Osvaldo Moretti n. 16; in data 14/07/2021, con ulteriore atto di donazione a rogito del notaio *Persona_3* Rep. 51200 – Racc. 35606, *Persona_2* ha inoltre trasferito, per puro spirito di liberalità, a *Controparte_1*, (questa in qualità di curatrice speciale dei due figli minori *Persona_1* e *CP_2* [...] in comune e pro indiviso, in parti uguali fra loro, la nuda proprietà della porzione immobiliare sita in Comune di Formello (RM), via Castel de Ceveri n. 1 cespiti tutti meglio identificati in atti.

Ha rilevato che nell’atto di donazione del 24.02.2021 – ai sensi dell’art. 79 D.p.R. 602/1973 -- il valore complessivo dei beni oggetto di donazione doveva individuarsi in una somma pari ad almeno € 879.465,60 (al netto del valore di usufrutto che si era riservato il de cuius) ma nell’atto le parti avevano dichiarato che ai beni poteva esser attribuito un valore di € 190.000,00.

Analogamente, nell'atto di donazione del 14.07.2021, il valore complessivo dei beni oggetto di donazione doveva esser fissato alla cifra di € 1.370.451,60, sempre al netto del valore dell'usufrutto sul bene che *Persona_2* si era riservato, a fronte di un valore dichiarato nell'atto notevolmente inferiore.

La ricorrente vantava un credito per € 277.741,23 come da estratti di ruolo e cartelle esattoriali a titolo di imposte, sanzioni, contributi previdenziali non versati dal *de cuius*, titoli debitamente notificati al debitore e divenuti irrevocabili per mancate impugnazioni.

Precisava che *Persona_2* era deceduto ma, al tempo della donazione, era perfettamente a conoscenza del credito vantato in ragione dei titoli esattoriali divenuti irrevocabili. Ne conseguiva, cristallino, l'intento elusivo perseguito dal *de cuius* attraverso il compimento di tali atti, ravvicinati, ed ulteriormente corroborato dal carattere gratuito delle disposizioni e dallo strettissimo rapporto parentale esistente tra le parti: costoro non potevano, quindi, ignorare il nocumento che tali atti liberali avevano provocato alle ragioni creditorie dell'agente della riscossione. Ne conseguivano le conclusioni.

Si costituiva *Controparte_3*, nella qualità di curatore nella qualità di legale rappresentante e curatrice speciale dei figli minori *Persona_1* e *Controparte_2* in proprio ed in qualità di eredi del padre *Persona_2* e chiedeva il rigetto della domanda proposta formulando le conclusioni rassegnate.

Si costituivano i maggiorenni *Pt_3* e *Parte_2* e chiedevano la sospensione del giudizio ex art 295 c.p.c. in attesa della definizione di altro procedimento relativo ad un importante credito vantato, e comunque il rigetto della domanda.

Incardinata in tal modo la causa, ritenuto non potersi procedere alla sospensione del presente giudizio ex art 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello portante il n. di RG 8110/2022 per le ragioni meglio individuate, con l'ordinanza del 07.02.2023 veniva disposta la trasformazione del rito, da semplificato ad ordinario ex art 702 ter c.p.c. e venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art 183 comma VI c.p.c. All'esito del deposito delle memorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.

Dato atto di quanto premesso la domanda è fondata e dev'esser accolta.

I termini di definizione – oggettivi e soggettivi - dei due atti di liberalità oggetto della domanda di revocatoria appaiono paradigmatici della esistenza dei presupposti per l'azione di cui all'articolo 2901 c.c.

Non può esser negata l'esistenza del credito vantato dall'Agenzia; né l'esistenza di due atti dispositivi in grado - ex sé -di determinare la riduzione della garanzia patrimoniale generica del debitore rendendo più difficile il recupero del credito. Ricorrono nella fattispecie l'atto dispositivo idoneo a modificare la situazione patrimoniale del debitore, e il c.d. *eventus damni*, inteso come pregiudizio che l'atto dispositivo arreca al

creditore riducendo le sue possibilità di soddisfacimento del credito vantato. Non appare negabile anche il c.d. *consilium fraudis* inteso come consapevolezza del debitore del pregiudizio che l'atto crea per il creditore. Ed infatti, ai fini dell'azione revocatoria, il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verifica il presupposto dell'imposizione, a nulla rilevando la successiva attività di accertamento della PA in quanto strumentale alla verifica di una obbligazione già sorta, che potrebbe confermare o non confermare il titolo all'imposizione.

Ciò in particolar modo in ragione del fatto che l'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 415, della l. n. 311 del 2004, è legittimato a promuovere l'azione revocatoria a tutela del credito spettante all'ente impositore, (fra le altre cose anche senza sottostare alle condizioni ed ai limiti previsti dal successivo art. 50) perché esula dall'oggetto dell'azione revocatoria ogni valutazione in ordine alla legittimità dell'iscrizione a ruolo o all'accertamento delle somme ancora dovute, sia perché l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, (coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali).

Del resto, in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr Cass. Civ. n. 17867 del 22.08.2007, e Cass. Civ. n. 7452 del 2000).

E del resto, trattandosi di stato d'animo soggettivo meramente interno, la prova del c. d. *consilium* è ordinariamente rimessa alle presunzioni semplici ai sensi degli articoli 2727 c.c. e 2729 c.c.: e da questo punto di vista, la relativa distanza temporale tra gli atti dismissivi, e il rapporto parentale tra le parti contrattuali, il valore dichiarato dei beni trasmessi sono sufficienti, in uno a quanto rilevato dalla parte ricorrente, a dare contezza di quegli elementi presuntivi dello stato soggettivo di cui al capoverso che precede.

Le deduzioni sollevate in contrario avviso dalle parti convenute, (convintamente o meno) non sono in grado di scalfire le ragioni creditore e la necessità di pronunciare la inefficacia relativa degli atti dispositivi meglio individuati in giudizio.

Si prescinde dall'evidenza che – come precisato dalla difesa della parte convenuta *Controparte_1* – il compendio immobiliare fatto oggetto di donazione ai figli minori risultava già gravato dalla ipoteca a favore dell'Istituto di credito mutuante Cassa

Risparmio di Rieti Spa, oggetto poi di surrogazione in favore di CP_4 (ora CP_5 [...] e dalla considerazione secondo la quale l'effetto prenotativo della trascrizione della citazione in revocatoria non potrebbe superare l'antecedente iscrizione ipotecaria secondo il principio dell'ordine cronologico delle trascrizioni ed iscrizioni; tale rilievo tenderebbe ad elidere, nella tesi di parte convenuta, *l'eventus damni* non potendosi prescindere dalla prognostica valutazione della concreta possibilità di soddisfazione del creditore revocante.

In realtà, le caratteristiche, la natura e la finalità dell'azione, determinano la conseguenza che l'esistenza di una ipoteca *potiore* sul bene oggetto dell'atto dispositivo, quale che ne sia l'entità, non esclude la connotazione dell'atto stesso come *eventus damni* posto che la valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie richiede solo la dimostrazione, da parte di costui, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, prognostica, eventuale infruttuosità del recupero; tanto ciò è vero che "... *la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria.* (cfr. Ordinanza n. 58125 del 27.02.2023).

Ha ragione la difesa dell'avvocatura generale a sostenere che niente escludeva, che l' Controparte_6 , nell'ipotesi in cui il debitore non avesse disposto del proprio bene, avrebbe comunque potuto iscrivere ipoteca sullo stesso e tutelare il proprio credito fiscale, anche in caso di azioni esecutive svolte da terzi in danno del debitore.

Il tutto al netto dell'elevato importo del credito erariale inadempito, della assenza/insufficienza dei beni del debitore utilmente pignorabili (gli eredi hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario).

Per quanto inconferente in diritto, deve inoltre rilevarsi come la sentenza del Tribunale di Roma n 5462/2024 ha rigettato la domanda degli attori nei confronti del Controparte_7 e del Contr

La conseguenza è, quindi, l'accoglimento della domanda.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, ai minimi, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG 47330/2022:

- 1) Accoglie la domanda proposta da Pt_1 e ritenuta la ricorrenza dei presupposti, visto l'articolo 2901 c.c. dichiara l'inefficacia relativa nei confronti di Pt_1 -dei seguenti atti:

- a) atto di donazione, stipulato in data 24 febbraio 2021, a rogito del notaio *Persona_3* Rep. 50.384 # – Racc. 35.013 #, tra il sig. *Persona_2* e i figli *Parte_2* e *Parte_3* avente ad oggetto la donazione dei diritti di proprietà sui seguenti immobili siti nel Comune di Roma ed iscritti al Foglio 568: particella 348, subalterno 16, z.c.3, categoria A/2, classe 4, vani 7, superficie catastale totale mq 131, rendita Euro 2.187,19 (appartamento); particella 348, subalterno 511, z.c.3, categoria C/6, classe 6, mq. 20, superficie catastale totale mq 23, rendita euro 139,44 (posto auto). – NONCHE' dei seguenti immobili siti nel Comune di Ovindoli, iscritti al Foglio 15, particella 222, subalterno 7, categoria A/2, classe 2, vani 4, superficie catastale totale mq 56, rendita euro 402,84 (appartamento); particella 222, subalterno 8, categoria C/2, classe 8, mq.25, superficie catastale totale mq 25, rendita euro 67,14 (locale soffitta);
- b) atto di donazione, stipulato in data 14 luglio 2021, a rogito del notaio *Persona_3* Rep. 51200# – Racc. 35606#, tra il sig. *Persona_2* e la moglie, *Controparte_1*, nella sua qualità di curatrice speciale dei propri figli minori *Persona_1* e *Controparte_2* avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Formello al Foglio 21, mappale 138, subalterno 4 e particella 205 (graffata), categoria A/7, classe 4, vani 18, superficie catastale totale mq.281, rendita Euro 3.625,53, e Manda al Conservatore dei RR II per i suoi incombenti.
- 2) Visti gli artt. 91 e segg c.p.c. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che quantifica e liquida nella misura di € 7052,00 oltre oneri.

Così deciso in Roma il 15/07/2025.

Il GIUDICE Dr Claudio Patruno

firmato digitalmente.